

COMMISSION NATIONALE D'ELABORATION DES NORMES
TECHNIQUES
DE CONSTRUCTION (CNETP)

PROJET DE NORME — NCD-QUA-CTM1-WU40
Cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés privés de
bâtiments

Informations générales

Référence	NCD-QUA-CTM1-WU40
Titre	Cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés privés de bâtiments
Statut	Brouillon
Comité Technique Miroir	Géotechnique et Risques Naturels
Groupe de Travail	Sols & Géomécanique
Date de création	09/07/2026
Date de publication	—
Référence ISO	—
Référence ARSO	—

Description

Numéro : NN-BAT-001-2026 Statut : Norme nationale — Volontaire Comité auteur : Comité Normalisation des Contrats et Aspects Juridiques — Commission nationale des normes Organisme éditeur : Office Congolais de Contrôle (OCC) / Commission nationale des normes du secteur Construction, Infrastructures et Travaux Publics Date d'adoption : 15/07/2026 Date d'entrée en vigueur : 01/10/2026

Version 3 — Cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux
marchés privés de bâtiments

Auteur	minato
Date	09/07/2026
Résumé	proposition
Brouillon	Oui

Contenu

Préambule

La présente norme définit le Cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés privés de travaux de bâtiment en République Démocratique du Congo. Elle vise à équilibrer les relations contractuelles entre Maîtres d'ouvrage et Entrepreneurs, à sécuriser les transactions financières, à encadrer la gestion des délais et à prévenir les litiges sur les chantiers. Cette norme s'inspire des meilleures pratiques internationales, notamment de la norme NF P03-001, tout en intégrant les spécificités juridiques, économiques et climatiques de la RDC, détaillées dans l'Annexe H.

Introduction

Objet

Fixer les droits et obligations réciproques des parties signataires d'un marché privé de travaux de bâtiment (Maître d'ouvrage, Entrepreneur, Maître d'œuvre) concernant l'exécution technique, administrative et financière des prestations.

Champ d'application

S'applique à l'ensemble des marchés de travaux de construction, de réhabilitation, d'aménagement ou de démolition de bâtiments, conclus entre des personnes physiques ou morales de droit privé en RDC. Elle peut s'appliquer aux marchés publics si les pièces particulières du marché le prévoient explicitement.

Références normatives

Les documents cités sont indispensables à l'application de la présente norme :

Décret-loi du 30 juillet 1888 : Des contrats ou des obligations conventionnelles (Code civil congolais Livre III).

Loi n° 15/025 du 31 décembre 2015 : Relative aux baux à loyer non professionnels (pour les aspects liés à la livraison de bâtiments).

Loi n° 17/001 du 08 février 2017 : Fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé en RDC.

Norme OCC-ISO 9001 : Systèmes de management de la qualité — Exigences.

Termes et définitions

Maître d'ouvrage (MOA): Personne physique ou morale de droit privé pour le compte de qui les travaux sont exécutés.
Maître d'œuvre (MOE): Personne physique ou morale (architecte, bureau d'études) chargée par le MOA de concevoir, de diriger et de contrôler l'exécution des travaux.

Entrepreneur : Personne physique ou morale chargée de l'exécution des travaux conformément au marché.

Retenue de garantie : Somme prélevée sur les acomptes mensuels pour garantir la bonne exécution des travaux et la réparation des vices apparents lors de la réception.

Ordre de Service (OS) : Document écrit par lequel le MOA ou le MOE notifie une décision ou donne une instruction contraignante à l'Entrepreneur.

Principes généraux

Les contrats régis par la présente norme doivent respecter la législation congolaise en vigueur, notamment en matière de droit du travail et de sous-traitance locale.

Toute transaction financière et évaluation des coûts est exprimée dans la monnaie légale en RDC (Franc Congolais - CDF) ou en devises étrangères acceptées par la Banque Centrale du Congo (BCC), selon les termes spécifiques du marché.

Les différends nés de l'interprétation ou de l'exécution du marché doivent privilégier la conciliation à l'amiable avant tout recours juridictionnel.

Exigences

Pièces contractuelles et ordre de priorité

1. Hiérarchie des pièces

En cas de contradiction entre les documents du marché, l'ordre de priorité strict suivant est appliqué :

L'Acte d'engagement ou la lettre de commande validée par les deux parties.

* Le Cahier des clauses administratives particulières (CCAP).

* Le Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et les plans d'exécution approuvés.

* La présente norme nationale (NN-BAT-001-2026), faisant office de CCAG.

* Le devis descriptif et quantitatif estimatif détaillé.

2. Sous-traitance

* Conformément à la Loi n° 17/001, l'Entrepreneur ne peut sous-traiter les travaux qu'à des entreprises de droit congolais à capitaux majoritairement congolais, sauf dérogation validée par l'autorité de régulation (ARSP).

* L'Entrepreneur doit soumettre l'agrément de chaque sous-traitant au MOA avant toute exécution de travaux par ce dernier.

3. Assurances obligatoires

* L'Entrepreneur doit souscrire, auprès d'une compagnie d'assurances agréée par l'ARCA (Autorité de Régulation et de Contrôle des Assurances) en RDC, une assurance responsabilité civile professionnelle et une assurance couvrant les risques de chantier.

Conditions d'exécution et gestion des délais

4. Calendrier d'exécution

* Le délai d'exécution commence à courir à partir de la date fixée par l'Ordre de Service de démarrage des travaux émis par le MOE.

* L'Entrepreneur doit fournir un planning d'avancement des travaux (Gantt) dans les 15 jours suivant la notification du marché.

5. Prolongation des délais pour intempéries

* Les arrêts de travail dus à des phénomènes climatiques exceptionnels (fortes pluies saisonnières empêchant le bétonnage ou les terrassements) ouvrent droit à une prolongation des délais équivalente aux journées perdues, sous réserve de notification écrite dans les 48 heures au MOE.

6. Suspensions et modifications

* Le MOA peut ordonner la suspension des travaux par OS motivé. Les frais de garde et d'immobilisation induits sont à la charge du MOA, sauf si la suspension résulte d'une faute de l'Entrepreneur.

Calculs et critères d'acceptation

7. Règle de calcul des pénalités de retard

En cas de dépassement du délai contractuel imputable à l'Entrepreneur, des pénalités de retard sont appliquées automatiquement par jour de calendrier de retard.

La pénalité journalière est calculée de la manière suivante : on multiplie le montant total hors taxes du marché (ou du lot concerné) par le nombre de jours calendaires de retard constatés, puis on divise le résultat par 1000. Cela correspond à une pénalité de 1 pour mille du montant du marché par jour de retard. Le montant total des pénalités cumulées ne peut cependant pas excéder 10% du montant global du marché.

8. Arrondi et paiements

Les situations de travaux et les décomptes financiers doivent être établis avec un arrondi de deux décimales pour les montants facturés en monnaies étrangères courantes. Pour les décomptes validés en Francs Congolais (CDF), les montants sont arrondis directement à l'unité supérieure.

9. Critères d'acceptation de la réception des travaux

La réception des travaux est prononcée à la demande de l'Entrepreneur. Un ouvrage est déclaré acceptable pour la réception si :

* Les essais techniques d'étanchéité, de plomberie et d'électricité sont jugés conformes aux règles de l'art par le MOE.

* Le nombre de réserves mineures consignées au procès-verbal n'entrave pas l'exploitation sécurisée du bâtiment.

Méthodes de gestion détaillées

Suivi et comptabilisation des travaux

- * Réunions de chantier : Elles se tiennent à un rythme hebdomadaire. Un procès-verbal (PV) est rédigé par le MOE et signé par les parties présentes dans les 4 jours suivant la réunion.
- * Situations mensuelles : L'Entrepreneur soumet chaque mois au MOE un projet de situation des travaux exécutés au cours du mois écoulé. Le MOE dispose de 7 jours pour vérifier et valider la situation, qui devient le "Projet de Décompte Mensuel".

Procédure de réception

- * Demande de réception : L'Entrepreneur informe le MOA et le MOE par écrit de la date à laquelle il estime les travaux achevés.
- * Visite de réception : Elle est fixée dans un délai maximal de 15 jours suivant la demande.
- * Rédaction du PV : Le procès-verbal mentionne soit la réception pure et simple, soit la réception avec réserves, soit le refus de réception. L'Entrepreneur dispose d'un délai maximal de 30 jours pour lever les réserves notifiées.

Gestion des non-conformités et litiges

- * Détection des défaillances : En cas de retard flagrant, d'abandon de chantier ou d'exécution non conforme aux plans contractuels, le MOA, par le biais du MOE, adresse une mise en demeure écrite à l'Entrepreneur.
- * Analyse et délais de réponse : L'Entrepreneur dispose d'un délai strict de 8 jours ouvrés à compter de la réception de la mise en demeure pour présenter son plan d'action correctif ou pour reprendre l'activité sur le chantier.
- * Mesures coercitives et résiliation : Si la mise en demeure reste sans effet à l'expiration du délai, le MOA peut faire exécuter les travaux aux frais et risques de l'Entrepreneur défaillant par une entreprise tierce, ou prononcer la résiliation unilatérale du marché aux torts exclusifs de l'Entrepreneur (entraînant la confiscation de la retenue de garantie).
- * Règlement des litiges : Si aucun accord amiable n'est trouvé dans les 30 jours suivant la survenance d'un différend, le litige est soumis au Tribunal de Commerce du ressort du lieu d'exécution des travaux, ou au Centre d'Arbitrage du Congo (CAC) si une clause compromissoire a été insérée au CCAP.

Procès-verbal de réception minimal

Le procès-verbal de réception doit obligatoirement comporter les éléments textuels suivants :

- * Identification: Noms et qualités du MOA, du MOE, de l'Entrepreneur et des contrôleurs techniques éventuels.
- * Description de l'ouvrage: Localisation du chantier, désignation des bâtiments ou des lots concernés.
- * Dates clés : Date de notification du marché, date réelle d'achèvement des travaux, date de la visite de réception.
- * Prononcé de la réception : Déclaration formelle de réception (avec ou sans réserves) ou refus motivé.
- * Liste des réserves : Description précise et numérotée des non-conformités ou finitions restant à réaliser, avec les délais de résolution impartis.
- * Signatures : Signatures originales et manuscrites de l'Entrepreneur, du MOE et du MOA.

Marquage, traçabilité et conservation des documents

- * Toutes les correspondances administratives, Ordres de Service (OS) et procès-verbaux de chantier doivent porter un numéro chronologique de traçabilité unique sous le format : ANNEE-PROJET-TYPE-NUMERO (exemple : 2026-TOURGOMBE-OS-012).
- * Les rapports d'essais de matériaux fixés par les normes techniques associées au marché doivent être indexés en annexe du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE).
- * L'ensemble des pièces administratives et financières du marché doit être conservé par le MOA et l'Entrepreneur pendant une durée minimale de 10 ans à compter de la date du PV de réception (couverture de la responsabilité décennale légale).

Annexes normatives

Annexe A : Règle de révision des prix

Face aux fluctuations économiques et monétaires en RDC, les prix du marché sont révisables mensuellement.

Le calcul s'effectue ainsi : le prix révisé d'une situation mensuelle s'obtient en appliquant au prix initial du marché un coefficient multiplicateur variable. Ce coefficient est égal à la somme d'une part fixe non révisable (définie au contrat, généralement fixée à 15% ou 0,15) et de deux parts variables.

La première part variable suit l'évolution de l'indice du coût des matériaux du bâtiment publié mensuellement par l'Institut National de la Statistique (INS) de la RDC. La seconde part variable suit l'évolution de l'indice de variation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) légal en RDC. La somme de la part fixe et des deux coefficients de pondération variables doit toujours être égale à 1.

Annexe B : Suivi du taux d'intégration de la sous-traitance locale (Loi 17/001)

Tout marché privé régi par la présente norme doit joindre une déclaration écrite listant les sous-traitants enregistrés auprès de l'ARSP, indiquant pour chacun le montant précis de leur contrat et leur numéro d'enregistrement officiel en RDC.

Annexes informatives

Annexe C : Canevas de projet de décompte mensuel

Guide pratique sous forme de liste descriptive pour aider les PME locales à structurer leurs demandes de paiements par tranches et par avancement de postes (Terrassement, Gros-œuvre, Finitions).

Annexe D : Directives de gestion de chantier en période de grandes pluies

Recommandations pratiques sur les mesures conservatoires de drainage des fouilles, de protection des stocks de ciment et d'adaptation des horaires de coulage du béton pour minimiser l'impact des pluies tropicales.

Annexe H : Annexe justificative des exigences et adaptations locales

Contexte climatique : La RDC subit de fortes saisons des pluies (allant jusqu'à 8 mois selon les provinces). La norme assouplit le décompte des jours d'intempéries par rapport aux modèles européens en éliminant les critères exclusifs de gel pour se concentrer sur les cumuls pluviométriques locaux.

Sécurisation financière : En raison du manque d'accès généralisé aux cautions bancaires pour les entrepreneurs locaux, la norme autorise la substitution de la caution de bonne fin par une retenue de garantie stricte bloquée sur un compte séquestre si le CCAP le prévoit.

Protection sociale: Obligation d'inscription du personnel de chantier à la CNSS (Caisse Nationale de Sécurité Sociale) de la RDC, contrôlée lors des revues administratives mensuelles.

Historique des révisions

Version 1.0 : 15/07/2026 — Première édition nationale en remplacement des pratiques hétérogènes basées sur les anciens cahiers coloniaux ou étrangers non adaptés.

Checklists et formulaires sous forme textuelle

Checklist du rédacteur du marché avant soumission

- * Éléments d'identité : Acte d'engagement et identité complète des parties validés.
- * Éléments financiers : Clause d'ajustement et de révision des prix intégrée selon l'Annexe A.
- * Éléments d'assurance : Justificatifs d'assurances ARCA de l'entrepreneur obligatoirement annexés.
- * Éléments de temps : Délais d'exécution et calendrier global validés par les deux parties.
- * Éléments légaux : Conformité à la loi sur la sous-traitance validée auprès de l'ARSP.
- * Éléments juridiques : Mode de règlement des litiges explicitement choisi et rédigé.

Checklist du comité technique pour revue

- * Juridique national : Alignement strict vérifié avec le Code Civil congolais Livre III.
- * Fiabilité des indices : Intégration correcte des indicateurs économiques officiels de l'INS.
- * Réalité terrain : Validation des tolérances de délais liées aux intempéries saisonnières.
- * Urbanisme : Compatibilité globale constatée avec les règles d'urbanisme en RDC.

Checklist de publication (OCC)

- * Enregistrement : Numéro unique NN-BAT-001-2026 officiellement attribué.
- * Hiérarchie : Validation formelle par la Direction Générale de l'OCC.
- * Communication : Notification officielle aux fédérations professionnelles (FEC et partenaires).
- * Accessibilité : Mise à disposition effective dans le catalogue officiel des normes nationales.

Modèles de formulaires (Format textuel prêt pour saisie)

Modèle de fiche de situation mensuelle des travaux

- * Nom du Projet ou du Chantier : (A renseigner)
- * Numéro de référence du Marché : (A renseigner)
- * Nom officiel de l'Entrepreneur : (A renseigner)
- * Numéro de la situation mensuelle : (Indiquer le numéro et les dates de début et de fin de période)
- * Montant Initial du Marché Hors Taxes : (Indiquer la somme en devises ou en CDF)
- * Montant cumulé des travaux réellement exécutés à ce jour : (Indiquer la somme)
- * Montant de la retenue de garantie à déduire (Fixé à 5%) : (Indiquer la somme)
- * Montant net financier réclamé pour le mois révisé : (Indiquer la somme finale)
- * Mention finale de validation : Visa daté de l'Entrepreneur et Visa daté du Maître d'Œuvre (MOE).

Modèle de certificat de réception des travaux

- * Référence de la norme d'application : NN-BAT-001-2026
- * Nom ou raison sociale du Maître d'Ouvrage : (A renseigner)
- * Description précise du Lot ou de l'Ouvrage concerné : (A renseigner)
- * Date exacte des opérations de visite sur site : (Jour / Mois / 2026)
- * Conclusion Générale à cocher : Soit prononcée sans réserves, soit prononcée avec réserves (joindre la liste), soit refusée pour non-conformité majeure.
- * Fait à : (Indiquer la ville), le (Indiquer la date).
- * Blocs de signatures obligatoires : Signature du MOA, Signature du MOE, Signature de l'Entrepreneur.

Concordance détaillée entre la norme internationale NF et la version nationale RDC

Hiérarchie des pièces : La clause 4.1 de la norme NF P03-001 de 2000 correspond à la Clause 1 de la version nationale. L'adoption est similaire dans sa structure, mais intègre les textes juridiques spécifiques de la RDC. Il n'y a pas d'écart technique majeur.

Régime de sous-traitance : La clause 4.3 de la norme NF P03-001 de 2000 (basée sur la loi française de 1975) est remplacée par la Clause 2 de la version nationale. Il y a un ****écart technique significatif**** car la version RDC impose l'application stricte de la Loi nationale n° 17/001 (ARSP) excluant les entités non agréées localement.

Pénalités de retard : La clause 9.2 de la norme NF P03-001 de 2000 correspond à la Clause 7 de la version nationale. Le mode de calcul est calqué sur le modèle international mais rédigé textuellement pour une application directe (1 pour mille). Aucun écart technique.

Retenue de garantie : La clause 10.3 de la norme NF P03-001 de 2000 correspond à la Clause 8 de la version nationale. Un ****écart technique significatif**** existe car la version nationale adapte le dispositif aux réalités bancaires de la RDC en ouvrant explicitement le recours à un compte séquestre en cas d'absence de caution bancaire classique.

Comptes de prorata : L'amendement A1 de novembre 2009 de la norme NF P03-001 a été entièrement supprimé dans la version nationale. Cet ****écart technique significatif**** est justifié par l'inadaptation de cette pratique complexe aux structures majoritaires des chantiers privés actuels en RDC.

Guide d'utilisation pratique de la concordance

Pour utiliser efficacement ces correspondances lors de la passation d'un marché :

1. Repérez le numéro de clause que vous aviez l'habitude d'utiliser dans l'ancien modèle NF P03-001.
2. Vérifiez dans la liste ci-dessus si cette clause comporte la mention ****"écart technique significatif"**.**
3. Si un écart existe, vous devez impérativement écarter les formulations européennes et adopter la formulation textuelle de la présente norme nationale, sous peine de nullité du contrat au regard des lois de la République Démocratique du Congo.

Historique des modifications

--	--	--

Paragraphe 1	Modification	Modification de paragraphe
Paragraphe 2	Modification	Modification de paragraphe
Paragraphe 3	Modification	Modification de paragraphe
Paragraphe 4	Modification	Modification de paragraphe
Paragraphe 5	Modification	Modification de paragraphe
Paragraphe 6	Modification	Modification de paragraphe